



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2026, de la Dirección General de Política Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de ampliación de una explotación avícola de gallinas camperas ubicada en la parcela 69 del polígono 836, en el término municipal de Villabraz (León), promovido por «Cantos Blancos Norte, S.L.U.». Expte.: EIAO/2025/LE/002.

El órgano administrativo competente para dictar la presente declaración de impacto ambiental, de conformidad con el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.1.a) del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante, texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León), es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias en materia de evaluación ambiental, por tanto, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental la competencia para dictar esta declaración de impacto ambiental.

Esta competencia se encuentra desconcentrada en la Dirección General de Política Ambiental, en virtud de lo establecido en el artículo 25.9 del Decreto 30/2021, de 4 de noviembre, por el que se desconcentran competencias en el titular de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en los titulares de sus órganos directivos centrales y en los de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León.

El proyecto evaluado, promovido por Cantos Blancos S.L.U., consiste en un proyecto de ampliación de gallinas camperas de 117.000 a 214.500 plazas, en la parcela 69 del polígono 836 del término municipal de Villabraz (León).

Conforme a la normativa de aplicación en la fecha de solicitud, el proyecto se encuentra en el anexo I de la citada Ley 21/2013, dentro del Grupo 1, apartado a) grupo 2.º «Instalaciones destinadas a la cría intensiva de ganado que dispongan de más de: 40.000 gallinas ponedoras».

Asimismo, el proyecto se somete al régimen de autorización ambiental en virtud de lo establecido en el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León será el órgano de prevención ambiental encargado de formular la propuesta de declaración de impacto ambiental del expediente de evaluación de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León,

RESUELVO

Dictar la declaración de impacto ambiental del proyecto de «ampliación de una explotación avícola de gallinas camperas ubicada en el término municipal de Villabraz (León)», En la parcela 69 del polígono 836 del término municipal de Villabraz (León), Promovido por Cantos Blancos Norte S.L.U. Expte.: EIAO/2025/LE/002.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, esta declaración de impacto ambiental se hará pública en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento, se comunicará a los interesados y a los ayuntamientos afectados por el proyecto, se notificará al promotor y se remitirá al órgano sustantivo para que sea incluida entre las condiciones de la autorización.

Valladolid, 18 de septiembre de 2026.

*El Director General
de Política Ambiental,*
Fdo.: JOSÉ GUIRAO SOLA

ANEXO I

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE «AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIÓN AVÍCOLA DE GALLINAS CAMPERAS UBICADA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLABRAZ (LEÓN)», EN LA PARCELA 69 DEL POLÍGONO 836 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLABRAZ (LEÓN), PROMOVIDO POR CANTOS BLANCOS NORTE, S.L.U. EXPTE.: EIAO/2025/LE/002.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y EMPLAZAMIENTO.

Expediente N.º			EIAO/2025/LE/002			Promotor			Cantos Blancos S.L.U.		
Domicilio social		Carretera CL-621, km 18,5. 24206 Villabraz (León)									
Proyecto		Ampliación de una explotación avícola de gallinas camperas ubicada en el término municipal de Villabraz (León)									
Descripción		Ampliación de una explotación avícola de gallinas camperas de 117.000 a 214.500 plazas.						Epígrafe Ley 21/2013		Anexo I	Grupo 1 a)
Capacidad proyectada		214.500 plazas				UGM		1.072,5 UGM			
Clasificación de la explotación (Art. 3 del Real Decreto 637/2021, de 27 de julio)											
Por tipo de explotación		1. f) producción para puesta						Por su sistema de cría		Campera	
Sometida al régimen autorización ambiental		Epígrafe del Anejo I, del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.									9.3 a)
Superficie parcela		916.959 m²		Superficie construida		12.411 m²		Superficie ocupada granja		18.701,20 m²	
Emplazamiento		Los Oteros Zabarracinos Villabraz		Polígono	836	Parcela	69	Referencia catastral		24207A836000690000BD	
UTM X (m)		298.019		UTM Y (m)		4.682.225				Huso	30
Municipio		Villabraz				Provincia		León		Código postal 24206	

1.2. SITUACIÓN Y DISTANCIA A ELEMENTOS SENSIBLES, y ZONAS VULNERABLES, DATOS AMBIENTALES BÁSICOS.

Distancia a núcleo de población	1,017 Km Fáfilas 1,025 Km Alcuetas 1,193 Villabraz 2,428 Zalamillas	Coincidencia territorial con RN 2000, o plan de conservación y/o recuperación de especies	ZEPA Oteros-Campos (ES0000194)	Zona vulnerable (Decreto 5/2020, de 25 de junio)	Los términos municipales (Bercianos del Páramo, Bustillo del Páramo, Pobladura de Pelayo García y Santa María del Páramo) donde se pretende realizar un pequeño porcentaje de la valorización agrícola se encuentran incluidas en la Zona Vulnerable Páramos de León, ZV-PL	
Distancia otros elementos (cauces, acequias, lagos, pozos, conducciones, red autovías, ferrocarril, etc.)			Arroyo Valdorío LE-7612, CL-621		Explotación ganadera más cercana	500 m explotación avícola
Distancia a espacios protegidos		Coincidencia territorial con vía pecuaria Vereda de Zalamillas				
Zona con masas de agua en riesgo por exceso de nutrientes		Los términos municipales de Bercianos del Páramo y Pobladura de Pelayo, en los que se pretende llevar a cabo la valorización agrícola se encuentran en la masa de agua Raña de Órbigo (Laguna)				
Factor agroambiental municipal en 2025		21.02	Factor agroambiental comarcal en 2025	50.48	Índice de carga ganadera en 2025	12.47

1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES PRINCIPALES.

INSTALACIONES EXISTENTES - Naves 1, 2, 3, 4, 5 y 6. - Cinco naves cobertizo de gallinaza. - Nave centro de clasificación. - Nave taller y vestuario externo.	INSTALACIONES PROYECTADAS Ejecución de dos nuevas naves ganaderas (n.º 7 y n.º 8), con sus respectivas naves cobertizo para almacenamiento de gallinaza, Caseta de aguas, aljibes y nueva toma de agua. Centro de transformación y cuadros eléctricos. Infraestructura sanitaria. Ampliación del centro de clasificación. Ampliación de la zona de comedor y vestuarios. Pequeñas reformas en las naves existentes.
---	--

1.4. CONSUMO DE RECURSOS.

PIENSO PARA ALIMENTACIÓN		9.387 t/año		Sistema y capacidad de almacenamiento			2 silos x 25 t en cada nave	
SUMINISTRO AGUA								
Depósito ☒	2x 100 m³	Sondeo ☒	Organismo de cuenca	C.H.D.	Captaciones	15.658,50 m³ /anuales	Consumo previsto	
							15.658,5 m³/año	
ENERGÍA								
Demanda energética estimada y solución propuesta		– 900.000 kWh/año, línea eléctrica existente – 8 m³/año gasoil, depósito de combustible de 1.000 l, grupos electrógenos de emergencia		Otras fuentes de energías renovables				

1.5. GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES.

Aguas residuales	Aguas sanitarias, se prevé la instalación de un equipo compacto para el tratamiento de las aguas procedentes de los aseos que se instalarán en las nuevas naves para su vertido posterior a terreno.
Pluviales	Pluviales se vierten al terreno.

1.6. GESTIÓN DE RESIDUOS.

Destino de residuos	Gestor autorizado	Estimación mortalidad	23.805 kg	
Sistema de almacenamiento de cadáveres	Contenedor	Capacidad de almacenamiento de cadáveres		

1.7. DEYECCIONES.

Cantidad anual producida (toneladas, m³ o litros)			Nitrógeno aplicable (kg N/año)	Almacenamiento	Frecuencia de retirada													
Estiércol (sólido)					Purín (no sólido)			Capacidad de la instalación		2.360 m³ (2.145.45 m³ con margen de seguridad del 10%)								
								Balsa		☐	Tanque		☐	Estercolero		☒		
9.152 m³						Aprovechamiento energético		☐										
Total			9.152 m³			132.788,12		Cubrimiento		Costra natural		Cubierta rígida		Cubierta flotante		Depósito flexible		
										☐		☐		☐		☐		

Destino	☒	Valorización agronómica	%	100%	Superficie acreditada disponible para valorización	Secano	2920,25 ha (69,36%)	Red piezométrica	
	☐	Gestor autorizado / Sistemas de reducción de nitrógeno	%	0%		Regadío	1290,07 ha (30,64%)	N.º de piezómetros	3
Aportes máximos de Nitrógeno		Superficie disponible para valorizar en Zona Vulnerable		176,19 ha		Indicar si aporta parcelas para valorización agrícola y distancia a la explotación ganadera		☒ Sí >15 Km	☐ No

1.8. OLORES.

Medidas aplicadas para el control de olores	
Cumplimiento de distancias a núcleos urbanos, evitará la permanencia prolongada de residuos, se enterrará la gallinaza esparcida en tierras de cultivo en un periodo máximo de 24 h.	
Biofiltros, manejo dieta, plan limpieza y desinfección, ventilación (natural o forzada), control temperatura	
Sistema de abatimiento de emisiones. Lavador húmedo $H_2SO_4 > (NH_4)_2SO_4$ cubrición de balsas almacenamiento y manipulación adecuados, Quemador posterior al biofiltro	

1.9. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.

Sistema de Gestión Ambiental	☒	SÍ	Indicar si incluye Plan de Gestión de Ruido, y técnicas para evitar o reducir emisiones de ruido	
			Indicar si incluye Plan de Gestión de Olores y cómo supervisa periódicamente las emisiones de olores	
	☐	NO	Plan de producción y gestión de estiércol	
			Plan de emergencias medioambientales	
			Plan de mantenimiento y gestión de cadáveres	

El proyecto consiste en la ampliación de la granja avícola existente para pasar de 117.000 a 214.500 plazas de gallinas camperas. Dicha explotación obtuvo la preceptiva autorización ambiental mediante Resolución de 8 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de León, por la que se modifica la Resolución de 19 de mayo de 2016, por la que se concede autorización ambiental a una explotación avícola de gallinas camperas (117.000 plazas), ubicada en el término municipal de Villabraz (León), para su adaptación a las conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles (BOCYL n.º 15, de 23 de enero de 2019).

2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

En el estudio de impacto ambiental se valoran varias alternativas, como la no realización del proyecto y la ubicación de la ampliación. Se realiza una descripción del proyecto y el inventario ambiental. Tras identificar los impactos se realiza su valoración tanto en la fase de construcción, explotación y desmantelamiento, siendo la mayoría de los impactos compatibles y moderados.

El proyecto presenta coincidencia territorial con el Espacio Natura 2000: ZEPA Oteros-Campos (ES0000194), indicando que debido a la reducida ocupación del espacio y al ser una ampliación de una granja de gallinas camperas ya existente no existe una afección significativa sobre la integridad del proyecto.

En este estudio se incluyen una serie de medidas preventivas y correctoras a ejecutar tanto en la fase de construcción, explotación y desmantelamiento. Se establece un programa de vigilancia en la fase de construcción, explotación y desmantelamiento.

Se analiza la vulnerabilidad del proyecto, la repercusión del proyecto en la Red Natura 2000, así como la aplicación de las mejores técnicas disponibles.

Por otra parte, la ubicación de la explotación ganadera, así como la mayoría de las parcelas en las que está prevista la aplicación agronómica de estiércol no se encuentran declaradas zonas vulnerables según el Decreto 5/2020, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias.

3. TRAMITACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO DEL EXPEDIENTE.

Solicitud de inicio del procedimiento.

Con fecha 31 de enero de 2025, tiene entrada en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, la solicitud de inicio del procedimiento de modificación sustancial de la Autorización Ambiental y de evaluación de impacto ambiental relativo al proyecto de «Ampliación de una explotación avícola de gallinas camperas ubicadas en el término municipal de Villabraz (León)», promovido por Cantos Blancos S.L.U., acompañada del proyecto de ejecución y estudio de impacto ambiental.

Información pública.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 36.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el estudio de impacto ambiental fue sometido, junto con el proyecto de autorización ambiental, al correspondiente trámite de información pública. El anuncio se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 88 de 12 de mayo de 2025.

No se presentaron alegaciones.

Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se señalan en la siguiente tabla las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas consultadas, así como la emisión del correspondiente informe.

<i>Relación de consultados</i>	<i>Emisión de informe</i>
Confederación Hidrográfica del Duero	Si
Ayuntamiento de Villabraz (León).	No
Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.	Si
Servicio Territorial de Cultura y Turismo de León.	Si
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León	No

<i>Relación de consultados</i>	<i>Emisión de informe</i>
Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de León. Sección de Urbanismo y Ordenación del Territorio.	No
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de León, Sección de Sanidad y Producción Animal.	Si
Servicio de Sanidad y Certificación Vegetal, de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera	No
Servicio Territorial de Sanidad de León.	Si
Agencia de Protección Civil y Emergencias, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.	Si
Diputación de León	No
Subdelegación del Gobierno de León	No

Los informes emitidos, de carácter favorable, analizan técnicamente el proyecto desde las distintas perspectivas sectoriales, sugiriendo, en algunos casos, el establecimiento de medidas correctoras que se incorporan al condicionado de esta declaración de impacto ambiental, destacando los referidos a:

- La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal emite informe relativo a las afecciones al medio natural del proyecto, que constituye el Informe de Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA), tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. Dicho informe concluye que el proyecto presenta coincidencia territorial con el espacio protegido Red Natura 2000 ZEPA Oteros-Campos (ES0000194), concluyendo que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, no causarán perjuicio a la integridad de dicho espacio protegido Red Natura 2000, siempre que se cumplan con las medidas ambientales que se incluyen en la presente declaración de impacto ambiental.

Además, en el informe se indica que el proyecto tampoco coincide territorialmente ni afecta indirectamente a espacios naturales protegidos, planes de especies protegidas, zonas húmedas de interés especial, árboles notables, montes de utilidad pública, montes protectores, zonas naturales de esparcimiento, propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial, propuestas de microrreservas de flora, flora protegida, fauna protegida, ni a otras figuras de protección (reservas naturales fluviales, reservas de la biosfera, geoparques mundiales, áreas Ramsar y otras).

En el entorno próximo a la zona de ampliación de la explotación avícola se tiene constancia de la presencia de avutarda, cernícalo primilla y sisón, pero se localizan a suficiente distancia como para que la actividad desarrollada y su ampliación supongan molestias para la dinámica de las poblaciones de estas aves. Los avistamientos más cercanos de las dos primeras especies se han realizado a partir de 1 km de distancia y los de sisón a partir de 2,3 km de distancia. En zonas más cercanas a la parcela de actuación, e incluso en sus límites, se ha observado la presencia de aguilucho cenizo (*Circus pygargus*), pero no se tiene constancia de zonas de nidificación o reproducción dentro de la parcela objeto de

las actuaciones. La construcción de la ampliación de la granja no supondrá una afección a estas especies más allá de las molestias que pueda suponer la fase de obras, debido al ruido y movimiento de maquinaria. Con la ejecución del proyecto sí que se producirá la pérdida de una superficie importante de hábitat potencial estepario dentro de un espacio de la RN2000, cuyos valores son precisamente las aves esteparias en su mayoría, pero al no tratarse de zonas utilizadas en la actualidad, no se puede valorar como una afección apreciable para el espacio o a los valores por los que fue designado, ya que no cambiará la dinámica actual. En el caso de la aportación de la gallinaza como fertilizante, 1.826,17 ha de las parcelas de la base tierra se encuentran dentro de RN2000, lo que supone el 42% de las parcelas aportadas. Si bien se trata de fertilización de parcelas agrícolas, cuya actividad es esencial para las aves esteparias, en el caso principalmente de los cultivos de secano, la aplicación de fertilizante durante épocas sensibles podría suponer la afección a la reproducción de estas especies.

Una parte de las actuaciones del proyecto que se ubican fuera de montes de utilidad pública afectan a terrenos con la consideración jurídica de monte según la definición establecida en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León. Dentro de la parcela donde se van a llevar a cabo las actuaciones proyectadas, en el entorno del arroyo de Valorio hay una zona de chopos (*Populus* sp.) y también de pino piñonero (*Pinus pinea*). A pesar de la presencia de esta mancha forestal, las actuaciones planteadas no coincidirán con la zona del arroyo de Valorio, dejando una franja de protección en torno a éste, de forma que quedará fuera del vallado de la ampliación.

La colindancia con la vía pecuaria Vereda de Zalamillas se produce con parte del vallado de la explotación actual, pero sin ocupar el ámbito de la vía pecuaria, que en este tramo es coincidente con el trazado de la carretera CL-621, por lo tanto la ampliación de la granja no supondrá afección a esta vereda.

La coincidencia con el hábitat de interés comunitario (HIC) 6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion. Se produce en una pequeña zona en el límite sur de la parcela en las inmediaciones del arroyo de Valorio, sin embargo, este hábitat se extiende por todo el ámbito de este arroyo, que está englobado en la parcela en la que se encuentra la explotación actual y la ampliación. La ampliación dejará un margen con respecto al arroyo, lo que coincide con la zona más húmeda y donde se ubica este HIC, por lo que no se espera afección directa.

El Atlas de los paisajes de España (Ministerio de Medio Ambiente, 2003) ubica el proyecto entre las unidades del paisaje 75.09 Páramo endorreico al norte del Cea y la 75.08 Páramo de los Oteros. El proyecto que se quiere realizar supondrá la construcción de dos naves de considerable tamaño en una parcela en la que en la actualidad solo existe otra construcción similar, pero a una distancia considerable, por lo que cambiará la percepción visual actual de la zona, ahora dedicada a cultivos de secano. Además de las construcciones, cambiará la percepción de los terrenos, ya que pasarán de ser una zona de cultivo a una zona de campeo para las gallinas.

- El Servicio Territorial de Cultura y Turismo de León, remite el informe favorable de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, sobre la estimación de la incidencia que pueda tener sobre el patrimonio arqueológico o etnográfico el proyecto, reseñando medidas correctoras que se integran en la presente Declaración de Impacto Ambiental.
- El Servicio Territorial de Sanidad de León informa favorablemente, se debe comunicar la formación exigida, o que proporcionará, a los encargados del uso de los biocidas en el vado sanitario y el mantenimiento del mismo.
- El informe de la Confederación Hidrográfica del Duero indica que, según las comprobaciones cartográficas realizadas por ese Organismo de cuenca, a partir de la documentación aportada por el promotor, se informa que, la parcela de actuación se encuentra parcialmente situada en la zona de policía del arroyo Valdorío.

En la documentación aportada se indica que, el abastecimiento de agua dentro de la explotación avícola procede de sondeo existente en la finca y autorizado y en el caso de las nuevas instalaciones, el suministro de agua se realizará de la misma concesión, mediante una nueva toma a ejecutar. El consumo de agua será de 15.658 m³ anuales. Según las comprobaciones realizadas en las bases de datos del Organismo de cuenca, consta que por Resolución de esta Confederación Hidrográfica de fecha de 05 de junio de 2025 se autorizó la modificación de características de un aprovechamiento de aguas subterráneas con destino el proyecto objeto de informe (Expte.: MC-0233/2024).

El promotor del proyecto dispone de Autorización Ambiental otorgada mediante Resolución de 08 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de León, por la que se modifica la Resolución de 19 de mayo de 2016, por la que se concede autorización ambiental a una explotación avícola de gallinas camperas (117.000 plazas), ubicada en el término municipal de Villabraz (León). En el Anexo III de dicha autorización ambiental se incluye el informe de este Organismo de cuenca, autorizando el vertido al terreno de 511 m³/a procedente de los aseos de las instalaciones actuales. Asimismo, según la documentación aportada, se prevé la instalación de un equipo compacto para el tratamiento de las aguas procedentes de los aseos que se instalarán en las nuevas naveas para su vertido posterior a terreno. Se estima una generación de aguas sanitarias de 73 m³/año.

Respecto a los términos municipales en los que se pretende llevar a cabo la valorización agronómica de los residuos ganaderos se informa que, los términos municipales de Bercianos del Páramo, Bustillo del Páramo, Pobladora de Pelayo García, Santa María del Páramo se ubican sobre una zona declarada como vulnerable. A este respecto, dado que la aplicación de los residuos al terreno supondría el incremento de la carga de nitrógeno al suelo, y con ellos de los excedentes, para no poner en riesgo los objetivos ambientales de la zona vulnerable, se recomienda que no se aplique estiércol o purín en estas zonas. Además, la totalidad de los términos municipales de Bercianos del Páramo y Pobladora de Pelayo, en los que se pretende llevar a cabo la valorización agrícola se encuentra dentro de subsectores en los que se recomienda reducir los excedentes de nitrógeno, con objeto de no poner en riesgo los objetivos ambientales de la masa de agua (zonas identificadas en el apéndice 14.1 del Plan Hidrológico y recogidos para este caso particular en la Tabla 1).

En estas zonas se recomienda que no se aplique estiércol/purín al suelo como fertilizante o, en caso de hacerlo, se haga sobre una superficie mínima que permita cumplir las recomendaciones recogidas en el Apéndice 14.2 de la Normativa del Plan Hidrológico. En el cálculo se excluirán las zonas protegidas para captación de aguas para consumo humano afectadas.

Asimismo, se ha constatado la presencia en los distintos términos municipales zonas protegidas de abastecimiento superficial o subterráneo. En este sentido, no podrán aplicarse residuos ganaderos en las zonas protegidas de abastecimiento subterráneo ni en un perímetro de 250 m respecto de las zonas protegidas de abastecimiento superficial.

Los condicionantes aportados en el informe son incluidos en la presente declaración de impacto ambiental.

- La Agencia de Protección Civil y Emergencia emite informe en el que se indica que, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad de Castilla y León (INUNCYL), este municipio no ha sido categorizado por encontrarse fuera de llanuras de inundación y áreas inundables, además de no tener registrado ningún evento de inundación. No obstante, deberá tenerse en cuenta la Cartografía de Peligrosidad y Riesgo de Inundaciones del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.

De acuerdo con el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), el municipio posee un Índice de Riesgo Local muy bajo y un Índice de Peligrosidad bajo.

El Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias Peligrosas, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad de Castilla y León (MPCyL), el riesgo por carretera no ha sido delimitado.

Atendiendo al riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan Sustancias Peligrosas, el municipio no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Sevesa.

- El Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural informa favorablemente el proyecto dado que no se opone a la normativa de bienestar y ordenación avícola vigente, no pronunciándose sobre la viabilidad de la aplicación de los subproductos ganaderos como fertilizante.

Remisión al promotor del resultado de la información pública y de las consultas.

Con fecha 1 de abril de 2026, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se remiten al promotor el conjunto de todos los informes para su consideración en la redacción, en su caso, de la nueva versión del proyecto y del estudio de impacto ambiental. Los informes son contestados por el promotor con documentación complementaria y/o subsanación de esta.

Inicio de la evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, con fecha 31 de enero de 2025, el promotor solicita el inicio de la evaluación ambiental ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.

Recepción del expediente.

Con fecha 10 de abril de 2026 se da traslado del expediente al Servicio de Evaluación Ambiental, junto con la solicitud de inicio de la evaluación impacto ambiental. Entre la documentación técnica se acompañan los siguientes documentos:

- Proyecto de modificación sustancial de la autorización ambiental, ampliación de una explotación avícola de gallinas camperas ubicada en el término municipal de Villabraz (León).
- Estudio de impacto ambiental del proyecto.
- Informes procedentes del trámite de consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas.
- Documentación adicional y documentos de subsanación del promotor.

Análisis técnico del expediente.

Encontrándose el expediente de evaluación de impacto ambiental completo, se procede al análisis técnico del mismo. Se considera que no es necesario realizar un nuevo trámite de información pública y consultas en los términos previstos en los artículos 36 y 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

Se disponen de los elementos de juicio suficientes para poder realizar la evaluación de impacto ambiental, no considerándose necesaria la emisión de informes por parte de organismos científicos o académicos. Asimismo, tampoco se considera necesaria información adicional.

4. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

Una vez realizado el análisis técnico del expediente se informa favorablemente a los solos efectos ambientales, el desarrollo del proyecto referenciado, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen en esta declaración de impacto ambiental, sin perjuicio del cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes o de cualquier otro tipo, que pudieran impedir o condicionar su realización.

1. Actividad evaluada. La presente declaración de impacto ambiental se refiere al proyecto «Ampliación de una explotación avícola de gallinas camperas ubicadas en el término municipal de Villabraz (León)», promovido por Cantos Blanco Norte S.L.U., acompañada del proyecto de ejecución y estudio de impacto ambiental y demás información o documentación complementaria que obran en el expediente.

2. Afección a Red Natura 2000 y otros valores naturales. El informe Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA), emitido al respecto, en cumplimiento del artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por parte del órgano competente, tras estudiar la ubicación prevista para del proyecto referido, concluye que las actuaciones

proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos no causarán perjuicio a la integridad del siguiente lugar incluido en Red Natura 2000: ZEPA Oteros-Campos (ES0000194), con las medidas incluidas en esta Resolución.

3. *Adaptación a las Mejores Técnicas Disponibles.* El promotor deberá aplicar las mejores técnicas disponibles establecidas a través de las guías oficiales existentes para este tipo de instalaciones, tanto en el diseño del proyecto como durante la fase de funcionamiento de la actividad, teniendo en cuenta las características, dimensiones y complejidad de la explotación.

4. *Medidas protectoras.* Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales a las que queda sujeta la ejecución de dicho proyecto son las siguientes, además de las contempladas en el apartado 8 «Medidas preventivas y correctoras», del estudio de impacto ambiental, en lo que no contradigan a las presentes:

- a) Normativa sectorial. A esta actividad le será de aplicación toda la normativa sectorial relativa a la explotación de ganado avícola. Deberán cumplirse por tanto las condiciones mínimas de cría, funcionamiento, equipamiento, manejo, bienestar animal, protección agroambiental, separación sanitaria y dotación de infraestructuras, entre otras previstas en dichas normas.
- b) Capacidad máxima de la explotación. La capacidad de la explotación será de un máximo de 1.072,5 UGM, equivalente a 214.500 plazas de gallinas camperas.
- c) Integración paisajística. Con la finalidad de conseguir una correcta integración de las instalaciones en el entorno rústico en que se ubican y sin perjuicio de lo que establezca el planeamiento urbanístico vigente en el municipio, los colores de los paramentos verticales serán ocres o terrosos. Se deben evitar volúmenes completamente monocromos y, en todo caso, la cubierta nunca puede ser de un color más claro que la fachada. Asimismo, no se utilizarán colores saturados discordantes y brillantes. Se evitarán los materiales que desvalorizan el paisaje, por su color, brillo o naturaleza (materiales de desecho, plásticos, paramentos de acero brillante, etc.).

Las construcciones se adecuarán a la pendiente natural del terreno, de modo que esta se altere en el menor grado posible y se propicie la adecuación a la topografía natural.

Se restaurarán aquellos elementos naturales que hayan podido verse afectados directa o indirectamente por la obra.

Se deberá cumplir con lo establecido en la Orden vigente por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León.

El vallado de la explotación será de malla ganadera de 2 m de altura, no podrán instalarse elementos punzantes o cortantes. En la parte superior de cada vano del vallado se deberán ubicar placas blancas de 25x25 cm de metal o plástico, sin bordes cortantes o punzantes que hagan visible el vallado para evitar colisiones de aves esteparias.

Se propone la plantación de una pantalla vegetal con mezcla de especies de matorral y arbórea por el interior del vallado de la explotación. Realizando además un mantenimiento suficiente como para que las pantallas vegetales lleguen a ser tales y puedan disimular las instalaciones dentro del paisaje.

- d) Prevención de la contaminación. Las características constructivas de las instalaciones de almacenamiento de deyecciones ganaderas, así como de cualquier superficie que esté en contacto con las mismas (canales de drenaje y colectores, conducciones, arquetas, etc.) deberán ser las adecuadas para evitar el riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, garantizando su total estanqueidad e impermeabilidad, y resistencia a lo largo del tiempo, para evitar así cualquier riesgo de fuga o de pérdidas por infiltración.

Deberán realizarse operaciones periódicas de revisión y mantenimiento de las instalaciones para la evacuación y almacenamiento de deyecciones ganaderas, vaciándose periódicamente, con el fin de garantizar su buen estado de conservación, condiciones de seguridad, impermeabilidad, estanqueidad y capacidad de almacenamiento. Tales revisiones y/o reparaciones, así como cualquier otra incidencia al respecto, deberán quedar reflejadas documentalmente mediante registros, en los que deberán figurar, al menos, los siguientes aspectos: fecha de la revisión, resultado de esta y material empleado en la reparación, en su caso. Esta información se reflejará también en el informe anual del programa de vigilancia ambiental.

Todas las dependencias de la granja que alberguen animales estabulados deberán situarse sobre solera u otro sistema de impermeabilización del suelo, incluida la compactación del suelo natural, garantizando su impermeabilidad y estanqueidad.

Tampoco se podrán utilizar como zonas de acopios o parque de maquinaria los terrenos de monte y de hábitat de interés comunitario.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua. Sin perjuicio de lo cual se recomienda la elaboración de protocolos de actuación específicos en previsión de la ocurrencia de incidentes de este tipo, para poder así actuar de la manera más rápida posible y evitar la contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas.

- e) Reducción en la generación de aguas residuales. Para minimizar la producción de excretas y lixiviados, se controlarán los consumos de agua, se corregirán las pérdidas o fugas y se efectuará la limpieza con sistemas de alta presión. Todas las zonas de almacenamiento de estiércoles y purines estarán protegidas de la entrada de aguas de escorrentía procedentes de los terrenos circundantes.

Las aguas residuales de naturaleza doméstica generadas en la actividad (aseos, lavabos, etc.), por considerarse la solución menos lesiva desde el punto de vista medioambiental, salvo excepciones debidamente justificadas estas aguas deberán almacenarse en depósito estanco y gestionarse posteriormente por gestor autorizado o bien gestionarse junto con las deyecciones ganaderas mediante aplicación al terreno, evitando de este modo el vertido de efluentes residuales de naturaleza doméstica a elementos del dominio público hidráulico.

En el caso de que finalmente se opte por verter al terreno, se deberá presentar la documentación necesaria en el procedimiento de modificación de la autorización ambiental para incluir el nuevo vertido.

Para la desinfección de las instalaciones, se utilizarán productos ecológicos que generen residuos de baja peligrosidad y biodegradables. Estos productos desinfectantes estarán autorizados por el organismo competente y su aplicación se realizará con sistemas de pulverización de gota fina. Su manejo, utilización y almacenamiento se corresponderá con lo dispuesto en las fichas de seguridad de cada producto, que deberán estar en la explotación, a disposición y conocimiento del personal.

- f) Base territorial. Deberá permanecer ligada de forma continua, con la actividad ganadera, la superficie agrícola útil necesaria para cumplir lo establecido en el plan de gestión de deyecciones ganaderas presentado y con la legislación aplicable, que permita llevar a cabo, en todo momento, una correcta gestión de los purines.

El plan de gestión de deyecciones ganaderas deberá tener en cuenta que solo se usarán las parcelas que cumplan con las distancias legisladas y según las necesidades de cultivo. En ningún caso podrán utilizarse para la valorización del estiércol los terrenos identificados como terrenos de monte, conforme a la definición contenida en la normativa vigente en materia de montes de Castilla y León, ni la franja perimetral de 10 o 5 metros, en función de si se aplica por aspersión o por esparcido, para los terrenos colindantes Montes de Utilidad Pública, montes privados y otras masas forestales, así como vías pecuarias. En todo caso, queda prohibida la aplicación de estiércoles procedentes de la explotación avícola a terrenos forestales, ya sea arbóreos, arbustivos o herbáceos; incluyendo en ellos los tipos de uso SIGPAC FO, PS, PR, MT y PA o códigos que les sustituyan en el futuro.

En las parcelas de la base tierra, especialmente en las incluidas dentro de ZEPA cuyos principales objetivos de conservación son las aves esteparias, las labores de aplicación del estiércol se llevarán a cabo fuera del periodo de marzo a julio, ambos inclusive, coincidente con la época reproductiva de la avifauna esteparia.

Para la distribución y aplicación controlada del estiércol producido anualmente en la granja, se documenta una superficie de 4.210,32 ha: 2.920,25 ha de secano (69,36 %) y 1.290,07 ha de regadío (30,64%). El promotor acreditará periódicamente que dispone de suficiente superficie agrícola para la aplicación controlada de los purines y que dicha superficie no es utilizada para el mismo fin por otras granjas. Todas las parcelas incluidas en el plan de gestión se encontrarán a menos de 15 km de la granja, con las excepciones contempladas en el Decreto 4/2018 de 22 de febrero, para las cubas de gran tamaño.

Respecto a los términos municipales en los que se pretende llevar a cabo la valorización agronómica ubicada en zonas declaradas como vulnerables y, las zonas donde se recomienda reducir los excedentes de nitrógeno con objeto de no poner en riesgo los objetivos ambientales de la masa de agua (zonas identificadas en el apéndice 14.1 del Plan Hidrológico y recogidos para este caso particular en la Tabla 1), se recomienda que no se aplique las deyecciones ganaderas como fertilizante.

No podrán aplicarse residuos ganaderos en las zonas protegidas de abastecimiento subterráneo ni en un perímetro de 250 m respecto de las zonas protegidas de abastecimiento superficial.

Se atenderá en cualquier caso a lo que las autoridades agrarias en el marco de las competencias sobre fertilización y explotaciones agrarias informen sobre la viabilidad del plan de gestión de deyecciones ganaderas presentado por la actividad ganadera.

- g) Gestión de estiércoles y purines. Se estima que se generarán 9.152 m³ anuales de deyecciones ganaderas. Los estiércoles producidos en la explotación, se utilizará como abono orgánico-mineral mediante la aplicación en la superficie propuesta en la documentación, según contratos aportados y conforme al plan anual de gestión aprobado por la autoridad agraria competente en la materia.

Para la correcta gestión de los estiércoles, el titular de la explotación deberá tener en cuenta lo establecido en la normativa sobre la protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, las medidas incluidas en el Código de Buenas Prácticas Agrarias, así como en las Ordenanzas Municipales y demás normativa que resulte de aplicación.

Se preverá la aplicación del estiércol en las dosis y épocas más apropiadas para conseguir un grado óptimo de asimilación por las plantas realizando un balance de los aportes que pueda tener el cultivo por otras vías, reduciendo al mínimo las pérdidas por escorrentía o infiltración de nutrientes y el riesgo de contaminación del entorno.

Se vigilará la correcta carga de los estiércoles en las cubas, impidiendo que se produzcan pérdidas de estos sobre el suelo de la propia finca o de las fincas colindantes, adoptando cualquier solución que garantice la consecución de tal fin.

El promotor se responsabilizará de la adecuada gestión de los estiércoles producidos en su explotación, y de la utilización de los medios necesarios para su adecuada distribución e inmediata incorporación al terreno en el marco de lo indicado en las normas sectoriales aplicables y el código de buenas prácticas agrarias.

- h) Almacenamiento de estiércoles y purines. La capacidad útil de almacenamiento de estiércol en el exterior de las naves deberá ser suficiente para su retención durante los períodos o épocas en que no sea posible o no esté permitida su aplicación al terreno, que al menos será de tres meses con carácter general, y al menos de cuatro meses cuando se trate de zonas vulnerables. En ningún caso podrán almacenarse purines fuera de las instalaciones previstas para este fin.

Se recomienda que las zonas de almacenamiento de estiércoles y purines estén cubiertas. En caso de que esto no sea posible, se deberá tener en cuenta la pluviometría de la zona en el cálculo de la capacidad de los estercoleros o balsas, de tal forma que se garantice el tiempo mínimo de almacenamiento necesario.

La ubicación de las instalaciones de almacenamiento de estiércoles y purines se encontrará fuera de las zonas inundables, definida en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Los sistemas de almacenamiento de estiércol tendrán un acceso adecuado y que permita que la carga del estiércol para su transporte pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames. Se ubicarán preferentemente alejados de cauces naturales y caminos públicos.

A los efectos de reducir las emisiones a la atmósfera de amoníaco, se limitarán al mínimo imprescindible las operaciones de agitado de purines y solo en el momento de su extracción.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta la capacidad ganadera de la granja, las superficies acreditadas y otros datos aportados en la documentación, se considera insuficiente la capacidad de los estercoleros de 2.145.45 m³ (teniendo en cuenta el 10% de margen de seguridad), ya que no permite un almacenamiento superior a 3 meses, período en que no es posible o no está permitido su aplicación al terreno, en concreto 2,81 meses. Por lo que el promotor deberá aumentar la capacidad de almacenamiento hasta un mínimo de 3 meses.

- i) Registro de operaciones de gestión de deyecciones ganaderas. Se dispondrá en la granja de un libro de registro de las operaciones de aplicación al terreno de los subproductos ganaderos producidos, o de su traslado a plantas de tratamiento, de acuerdo con lo establecido en la norma que establece el modelo de libro de registro de operaciones de gestión de deyecciones ganaderas para las actividades e instalaciones ganaderas en la Comunidad de Castilla y León. El libro de registro estará debidamente cumplimentado y a disposición de las administraciones competentes para su comprobación y control.
 - j) Protección de la fauna silvestre. En la desratización de las instalaciones, con el fin de evitar intoxicaciones sobre la fauna silvestre, se deberán utilizar aquellos métodos y productos que supongan una menor afección para aquélla, buscando, con el principio activo y el método de aplicación, la mayor especificidad posible sobre la especie diana. Con el fin de evitar envenenamientos sobre la avifauna, en las desinfecciones y desratizaciones se manejarán los productos con el máximo cuidado, utilizando, para el segundo de los casos, portacebos o introduciendo directamente el raticida en las huras y procediendo a su tapado.
- El vado sanitario deberá incluir métodos para evitar que sea utilizado como bebedero por la fauna silvestre, y se establecerán los medios necesarios para impedir que las aves beban en los pediluvios de desinfección.
- k) Protección de la vegetación. Se evitará en la medida de lo posible la modificación de la vegetación natural, tanto arbórea, como arbustiva y herbácea, limitándola a lo estrictamente necesario para la ejecución e instalación de las infraestructuras proyectadas. La posible modificación de la vegetación natural se comunicará de forma previa al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, que establecerá las condiciones necesarias para la protección de los valores naturales antes del inicio de las operaciones.

En el caso de que sea necesario crear nuevos accesos y zonas de acopio de materiales, se realizarán preferentemente sobre terrenos sin vegetación natural.

Tampoco se podrán utilizar como zonas de acopios o parque de maquinaria los terrenos de monte y de hábitat de interés comunitario.

- I) Protección de las aguas. Con carácter general no podrán interceptarse ni modificarse cauces públicos en cualquiera de sus dimensiones espaciales. Las actuaciones respetarán el dominio público hidráulico y las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público y de policía con las condiciones establecidas en la normativa de aguas. Cualquier tipo de construcción en zona de policía de cauces deberá disponer de la correspondiente autorización del Organismo de cuenca. Además, la explotación deberá situarse fuera de las zonas de salvaguarda de captaciones subterráneas de aguas destinadas al consumo humano (pozos, manantiales, depósitos subterráneos, etc.).

Cualquier obra que pueda afectar a un cauce público o que esté situada dentro de la zona de policía, requerirá autorización administrativa previa de este Organismo de cuenca, atendiendo a los artículos 6 y 77 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y a los artículos 9, 72, 78 y siguientes del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

De acuerdo con el artículo 234 del RDPH, está prohibido efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas, o acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno. Asimismo, no se podrán efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que constituyan o puedan constituir una degradación del mismo. En consecuencia, con lo anterior, se procederá a la limpieza y retirada de los restos ocasionados por la obra una vez finalizada la misma, sin acumularlos junto a cauces o en zonas en las que puedan ser arrastrados por las crecidas. Se evitarán, asimismo, los vertidos de materiales de obra a cauces.

El sistema de evacuación de las aguas pluviales será canalizado al terreno, de forma que no produzcan encharcamientos ni se modifiquen las condiciones de escorrentía superficial, evitando, a su vez, el contacto con elementos contaminantes (purines, piensos, desperdicios, etc.).

Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto; por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas.

Para evitar el riesgo potencial de contaminación de las aguas, la zona de mantenimiento de la maquinaria deberá estar fuera del dominio público hidráulico y, en la medida de lo posible, de la zona de policía de cauces y de la zona situada sobre materiales de elevada permeabilidad.

Tampoco se efectuarán vertidos en el perímetro de protección de cauces, humedales y lagunas, canales, pozos y sondeos. Deberá cumplirse lo establecido en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

No se efectuará aplicación de estiércol en tierras no cultivadas o con pendientes superiores al 15%, así como en aquellas zonas prohibidas expresamente por la normativa.

Sin perjuicio de las distancias establecidas en las tablas 2 y 7 del Anexo del Decreto 4/2018, de 22 de febrero, los sistemas de almacenamiento de subproductos ganaderos se ubicarán, con carácter general, a una distancia mínima de 100 metros de cauces, lagos, lagunas, embalses y humedales, ampliándose a 200 metros en el caso de pozos, manantiales y embalses de agua para abastecimiento público, así como en zonas de baño declaradas por la Comunidad Autónoma, sin menoscabo del cumplimiento de las Ordenanzas Municipales que sean de aplicación.

Con carácter previo al inicio de la actividad, la instalación dispondrá al menos de tres piezómetros de control, uno aguas arriba y dos aguas abajo, según la dirección y el sentido del flujo natural de las aguas subterráneas, que deberá ser definido previamente mediante la realización de un mapa piezométrico. Para ello es necesario medir el nivel piezométrico, como mínimo, en tres puntos diferenciados, localizados a una distancia máxima de la actividad de 1.000 m. Se deberá presentar un informe ante el Organismo de cuenca previo al comienzo de la actividad incluyendo, las medidas obtenidas en dichos puntos de control, indicando al menos para cada uno de ellos su localización (coordenadas UTM), cota de emboquille y del terreno, profundidad y diámetro. Con posterioridad se realizarán controles con la periodicidad que determine la autorización ambiental.

Con carácter previo a la puesta en servicio de las zonas de almacenamiento de residuos ganaderos, se realizará un análisis detallado de las aguas subterráneas de la zona, siguiendo procedimientos normalizados y acreditados, con el objeto de establecer el estado base de las aguas subterráneas previo a la actividad. Dentro de los parámetros a analizar deberán incluirse necesariamente los siguientes: pH, conductividad, nitratos, nitritos, amonio, nitrógeno total, fosfatos, DQO, DBO5, COT, zinc y cobre. Esta analítica servirá como referencia del estado de las aguas subterráneas en situación preoperacional (o previo a la modificación o ampliación de las instalaciones). Los resultados de este informe de caracterización se deberán presentar con carácter previo a la ampliación de la actividad ante el Organismo de cuenca.

Se realizarán autocontroles anuales de las concentraciones de nitratos, nitritos y fosfatos en los piezómetros instalados.

- m) Captación de agua. Cualquier captación de aguas, deberá contar con la correspondiente autorización del Organismo de cuenca, respetándose el volumen máximo autorizado.

En todo caso, de acuerdo con lo establecido en Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas, la acometida y suministro de agua a los animales se realizará de manera que se optimice el consumo de agua, evitando en la medida de lo posible las pérdidas. Para ello deberá disponer de un caudalímetro en el punto de entrada del agua a la explotación.

- n) Protección atmosférica. Como actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera el promotor deberá velar por la adopción de las mejores técnicas disponibles, con el fin de minimizar las emisiones a la atmósfera y, asimismo, reducir el consumo de energía.
- o) Producción de olores y molestias. Con el fin de atenuar la producción de olores molestos y reducir su dispersión, se tendrán en cuenta las mejores técnicas disponibles que sean de aplicación, como la cubrición de la balsa y/o enterrado inmediato de purines, entre otras.

Si derivado del funcionamiento de la granja se detectaran molestias a las poblaciones cercanas por emisión de olores, se implementarán las medidas adicionales para evitar o reducir estas afecciones, tales como un plan de gestión de olores. El transporte de purines se efectuará preferentemente por el exterior de los núcleos urbanos, salvo que se utilice un sistema de transporte suficientemente estanco e inodoro.

Se respetarán, en cuanto a la aplicación al terreno, los fines de semana, los días festivos y las distancias prudenciales a zonas sensibles y lugares habitados que se especifiquen en la normativa al efecto, incorporándose al suelo el mismo día de su esparcido por el terreno. En cuanto a estos extremos se tendrá en cuenta lo establecido al respecto en las ordenanzas municipales de aplicación.

- p) Gestión de residuos. Tanto durante las obras, como en el funcionamiento de la explotación ganadera, se minimizará la generación de residuos, que se gestionarán de acuerdo con la normativa vigente. Los restos generados se retirarán del entorno cuanto antes para su posterior aprovechamiento o para su eliminación, debiendo ser gestionados conforme a lo establecido en la legislación vigente en materia de residuos.

Se establecerán los medios necesarios para impedir el acceso de la fauna silvestre o el ganado a cualquier tipo de residuo o material procedente de la explotación y que pueda tener efectos nocivos en la cadena trófica o en el medio ambiente. Los cercados de las zonas de almacenamiento de residuos deberán ser revisados periódicamente.

Los residuos de medicamentos y los procedentes de tratamientos veterinarios deberán gestionarse conforme a lo establecido en la normativa sobre residuos y suelos contaminados. La granja mantendrá un registro de las operaciones de gestión de residuos zoonosanitarios, donde se anoten cantidades producidas, tiempo de almacenamiento y gestión final de dichos residuos, que estará a disposición de las administraciones competentes para su comprobación y control.

- q) Contaminación acústica. Dado que la explotación ganadera dispondrá de grupo electrógeno para abastecimiento eléctrico, deberá preverse su ubicación en caseta insonorizada, de forma que no se sobrepasen en el exterior los niveles acústicos previstos en la normativa vigente. En ningún caso el nivel sonoro de la actividad en cualquiera de sus fases, construcción, funcionamiento o desmantelamiento deberá superar los límites establecidos en la normativa de aplicación.

No obstante, si se detectasen problemas de ruido, el órgano sustantivo podrá exigir medidas adicionales de protección contra el ruido.

- r) Uso eficiente de la energía. Se reducirá al máximo la iluminación nocturna hacia el exterior. Las luminarias del exterior de las edificaciones estarán dotadas de pantallas que limiten la dispersión de la luz e impidan las emisiones luminosas directas por encima de la horizontal.

Por otro lado, en la medida de lo posible, se utilizarán sistemas de ventilación natural.

En caso de que las naves deban mantener unas condiciones controladas de temperatura, se aplicarán los aislamientos oportunos para evitar pérdidas de calor o la necesidad de aplicar sistemas de refrigeración.

Se analizará la viabilidad de instalación de energías renovables en la explotación.

- s) Sistema de gestión medioambiental. Como parte fundamental del funcionamiento de la instalación y de la adaptación a las MTD, la instalación cuenta con un Sistema de Gestión Medioambiental, que cumple y se adapta a la MTD1. En este sentido, el actual Sistema de Gestión Medioambiental implantado en la explotación, se deberá extender a la ampliación proyectada.

Se recomienda estudiar, la posibilidad de adhesión al Reglamento CE n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).

Se establecerá un protocolo para la formación del personal de la explotación en los riesgos ambientales que implican las actividades propias de la misma y el manejo del estiércol. Se prestará especial atención a cuestiones preventivas y de reducción de riesgos.

- t) Obras y maquinaria. Antes del inicio de los trabajos se revisará la maquinaria con el fin de detectar fugas o problemas de contaminación sobre suelos y agua. El mantenimiento de la maquinaria se llevará a cabo en los lugares específicamente destinados para ello fuera de la zona de obras.

Los combustibles y lubricantes se transportarán siempre en recipientes homologados y su manipulación se realizará en zonas señaladas al efecto.

Una vez finalizadas las obras, se deberá proceder a la retirada de cualquier residuo procedente de las mismas, que deberán gestionarse conforme a lo establecido en la legislación vigente en materia de residuos y se restaurarán aquellos elementos naturales que hayan podido verse afectados directa o indirectamente por la obra.

- u) Vías pecuarias Se deberá mantener el libre tránsito y nunca utilizar estas vías como zonas de acopios o parque de maquinaria. No podrán ocuparse en ningún caso esta vía. Durante el transporte del estiércol por estas vías se deberá evitar cualquier vertido accidental y, en caso de producirse, se deberá recoger de manera inmediata.
- v) Uso de materiales reciclados en la fase de obras. Se recomienda que en el proyecto de obra se incorpore la utilización de áridos reciclados procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición, en las

unidades de obra donde sea técnicamente posible y ambientalmente adecuado, en sustitución de áridos naturales, en cumplimiento del Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León.

- w) Cese de actividad. Si por cualquier causa cesara la actividad, de forma temporal o permanente, el titular de la explotación deberá presentar una comunicación previa de forma definitiva o temporal de la actividad ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León junto con un plan de actuación, en el que se indicará la forma de evacuación y gestión de los purines y estiércoles, de los residuos existentes en la explotación y en su caso de los residuos de demolición, así como la adopción de las medidas necesarias para evitar impactos ambientales y paisajísticos.
- x) Afecciones medioambientales sobrevenidas. Cualquier incidente o accidente que se produzca durante la ejecución y posterior desarrollo del proyecto con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al órgano sustantivo y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.
- y) Riesgos de accidentes graves o catástrofes. Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

5. Programa de vigilancia ambiental. Se complementará el programa de vigilancia ambiental contenido en el estudio de impacto ambiental, de forma que recoja las medidas protectoras incluidas en esta declaración de impacto ambiental.

A partir del inicio de las actuaciones, el promotor justificará la adopción de las mejores técnicas disponibles y presentará anualmente ante el órgano sustantivo un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental. Este informe recogerá y recopilará los resultados de todos los controles establecidos, así como el análisis de la ejecución y eficacia de las medidas preventivas y correctoras establecidas.

6. Comunicación de inicio de actividad. En cumplimiento con lo establecido en el artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. Además, de acuerdo con el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el promotor deberá comunicar asimismo al órgano ambiental, las fechas de final de las obras y de comienzo de la fase de explotación.

7. Protección del Patrimonio Cultural y Arqueológico. Si en el transcurso de la ejecución del proyecto apareciesen restos arqueológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León que dictará las normas de actuación que procedan. En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y demás normativa aplicable, en lo que se refiere a eventuales hallazgos que pudieran producirse.

8. *Modificaciones.* Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudieran producirse con posterioridad a esta declaración de impacto ambiental, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, que prestará su conformidad, si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos, que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de esta declaración de impacto ambiental.

Las condiciones de esta declaración de impacto ambiental podrán modificarse cuando concurra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 44 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

9. *Seguimiento y vigilancia.* El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta declaración de impacto ambiental corresponde a los órganos competentes por razón de la materia, facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin perjuicio de que el órgano ambiental pueda recabar información de aquéllos al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental.

10. *Vigencia de la declaración de impacto ambiental.* Esta declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años, a cuyo efecto el promotor deberá comunicar al órgano ambiental, con antelación suficiente, la fecha de comienzo de ejecución del proyecto. A solicitud del promotor, el órgano ambiental podrá prorrogar su vigencia conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

11. *Publicidad de la autorización del proyecto.* Conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el órgano sustantivo que autorice o apruebe la actuación a que se refiere esta declaración de impacto ambiental deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de 15 días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión.

Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia del boletín oficial en el que se publicó la declaración de impacto ambiental.